



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001807/2010/CA1

Paraná, 20 de septiembre de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**PAGANI GUSTAVO SERGIO Y OTROS CONTRA ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ORDINARIO**", Expte. N° FPA 21001807/2010/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto en subsidio a fs. 111/vta. por la parte actora, contra la resolución de fs. 109/110 que hace lugar a la excepción de incompetencia planteada por el Estado Nacional, con costas a cargo de la contraria; regula honorarios y ordena la remisión de estos autos al Juzgado Federal N°1 de Neuquén.

El recurso se concede a fs. 112/vta. y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 115 vta.

II- Que la actora cuestiona que se ordenara la remisión de la causa al Juzgado Federal N°1 de Neuquén y afirma que oportunamente solicitó su remisión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por corresponder esa jurisdicción al domicilio del empleador y conforme lo previsto en el art. 4 inc. 3 del CPCCN (*sic*).

III- Que los actores, domiciliados, en la provincia de Neuquén, ocurren a la jurisdicción y deducen reclamo salarial contra el Estado Nacional. Corrido el pertinente traslado, la demandada opone excepción de incompetencia atento a que el domicilio de los actores se encuentra fuera del radio de jurisdicción del Juzgado Federal de Paraná. El a quo hizo lugar a la excepción opuesta y dispuso la



remisión de la causa al Juzgado Federal con jurisdicción conforme el domicilio de los actores. Contra dicha decisión se alza la parte actora invocando que oportunamente solicitó la remisión al Juzgado con jurisdicción según el domicilio del demandado.

IV- Que el art. 5 inc. 4 del CPCCN establece que será competente "Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación. El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia".

Tal norma claramente consagra un principio general y tres excepciones, dos sujetas a elección del actor, que funcionan como fueros subsidiarios al principal.

Ello implica que la normativa vigente no ha facultado sin más a la parte actora a elegir el fuero en el que promueva su acción, la opción es "en defecto" del juez del lugar en que debe cumplirse la obligación, es decir que se encuentra condicionada a la imposibilidad de tramitar la causa ante aquél (en la generalidad de los casos ello ocurre porque no se ha pactado o no surge claro cuál es el lugar del cumplimiento de la obligación).

En el presente caso, no existen dudas acerca de cuál es el lugar del cumplimiento de la obligación, por lo que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001807/2010/CA1

no se presentan las circunstancias que habilitan a la parte actora a elegir una jurisdicción diferente.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la remisión dispuesta por el a quo.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución de fs. 109/110.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cúmplase.

MATEO JOSE BUSANICHE

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

